

CONTRACT CADRU DE PRESTARI SERVICII DE SECURITATE

NR. RSVL 2160 / 11.07.2024

Capitolul I PARTILE CONTRACTANTE

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.10A, Conect 1, et. 3, sector 2, avand codul unic de inregistrare nr. 4381862, atribut RO si numar de ordine in Registrul Comertului J40/18813/1993, cont IBAN RO07BTRLRONCRT0599062801, deschis la Banca Transilvania, mail:office@r-ss.ro, reprezentata de Dl. Octavian Pricop, cu functia administrator in calitate de **Prestator**

Si

S.C. SMARTFLIX S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Piata Charles de Gaulle, nr. 3-5, et 2A, sect. 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2000/31.01.2024, cod unic de inregistrare 49508576, avand cont IBAN nr.RO28BACX0000002254277000, deschis la Banca UNICREDIT, reprezentata de Dl. GEORGE FLORIN POPA, in calitate de administrator, tel. 0744663797, mail george.popa@cash-pot.ro, denumita in prezentul contract **Beneficiar**

Adresa de corespondenta Beneficiar: loc. Rm. Valcea, str. General Magheru, nr. 16, bl. H, parter, jud. Valcea, au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urmatoarelor prevederi contractuale:

Capitolul II OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract il reprezinta:

- ☒ Da ☐ Nu – **Monitorizare electronică** prin dispeceratele ROMANIAN SECURITY SYSTEMS, efectuată de Prestator în favoarea Beneficiarului, cu aparatură adecvată, la obiectivul/ele mentionate in **Anexa 1**, respectand legislatia in vigoare si protocolul agreeat de parti prezentat in **Anexa 4**;
- ☒ Da ☐ Nu – **Interventia rapida in caz de eveniment** prin intermediul echipajelor formate din agenti specializati in astfel de activitati la obiectivele **Beneficiarului** mentionate in **Anexa 1**;
- ☐ Da ☐ Nu – **Executarea serviciilor de patrulare/ stationare**, prin intermediul echipajelor formate din agenti specializati in astfel de activitati la obiectivele **Beneficiarului** conform **Anexei 5**;
- ☐ Da ☐ Nu – **Proiectarea sistemelor electronice de securitate** aferente obiectivelor **Beneficiarului** conform **Anexei 2**;
- ☐ Da ☐ Nu – **Instalarea in locatia/ile Beneficiarului** a echipamentelor electronice de securitate conform **Anexei 2**;
- ☐ Da ☐ Nu – **Instalarea si predarea in custodie**, la cererea **Beneficiarului**, a echipamentelor electronice de securitate necesare monitorizarii obiectivelor in Dispeceratele Prestatorului, conform **Anexei 3**;
- ☒ Da ☐ Nu – **Executarea serviciilor de mentenanta** pentru echipamentele electronice de securitate conform **Anexei 6** cu respectarea legislatiei in vigoare.

Capitolul III DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie azi 10.07.2024, intra in vigoare la data de 01.07.2024, este valabil pentru o perioada de 12 luni si se prelungeste automat cu perioade subsecvente daca nici una dintre parti nu solicita, in scris, rezilierea cu cel putin 30 de zile inainte de expirare. In cazul in care prezentul contract are ca obiect doar instalarea sistemelor de securitate perioada de valabilitate a contractului este egala cu perioada de garantie.

3.2. Denuntarea unilaterala a contractului se face cu un preaviz de 30 de zile, doar daca sunt indeplinite concomitent urmatoarele conditii:

- i) Beneficiarul are facturile platite la zi (inclusiv cele care nu sunt scadente);
- ii) Contractul a depasit durata inscrisa la pct. 3.1, si se afla in perioada de prelungire automata;
- iii) Beneficiarul a predat in baza procesului verbal de predare primire toate echipamentele lasate de catre Prestator in custodie, daca este cazul.

3.3 In situatia in care **Beneficiarul** renunta la contract inainte de data expirarii acestuia, este de acord (acord consemnat prin semnarea prezentului contract) cu plata unei taxe egala cu contravaloarea a 3 abonamente lunare in afara cazului de forta majora.



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

Capitolul IV PRETUL, MODALITATI SI CONDITII DE PLATA ALE CONTRACTULUI

4.1. Pretul contractului reprezinta contravaloarea serviciilor contractate prevazute in Anexa/ele atasate, parti integrante ale contractului, respectiv Art 14.4.

4.2. In cazul in care **Beneficiarul** detine deja un sistem de securitate instalat anterior, se va percepe suma de 0 RON + TVA, reprezentand taxa de conectare in dispecerat.

4.3. Partile convin ca pretul contractului se se majoreze automat cu procentul aferent cresterii salariului minim pe economie, ori de cate ori intervine majorarea salariului minim pe economie prin reglementari legislative, ajustarea pretului urmand sa se aplice incepand cu data intrarii in vigoare a noului salariu minim pe economie, si fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional in acest sens.

Modalitati de plata

4.4. Contravaloarea serviciilor prestate se va plati de catre **Beneficiar** in Numerar, Plata online, Direct debit, Moneybookers in contul **Prestatorului**, astfel:

a) In cazul **contractarii serviciilor de instalare sisteme electronice** de securitate, plata se face: minim 50% din contravaloarea echipamentelor ce urmeaza a fi instalate conform Anexei 2, la data semnarii prezentului contract, iar diferenta rezultata din finalizarea serviciilor potrivit procesului verbal de receptie, acceptat de **Beneficiar**, sa fie achitata in termen de 10 zile de la data emiterii facturii finale.

b) Factura lunara, reprezentand **contravaloarea abonamentelor pentru serviciile de monitorizare, interventie, mentenanta, patrulare/stationare** se va emite in avans pentru luna in curs, iar data scadenta a facturii emise de **Prestator** va fi data de 20 ale fiecarei luni. Incepand cu urmatoarea zi se vor aplica penalitatile contractuale. Daca **plata** abonamentului se face **in avans** pe 1 an de zile, se va acorda un discount de **10%** din cuantumul abonamentului lunar, iar in cazul **platii** pe 6 luni, discountul va fi de **5%**.

Factura lunara va cuprinde si:

- contravaloarea interventiilor suplimentare (tarifate conform art 4.1. alin. 6) efectuate de catre **Prestator** in luna anterioara (daca este cazul).

- contravaloarea patrulelor suplimentare (tarifate conform art. 4.1. alin. 7) efectuate de catre **Prestator**, la cererea **Beneficiarului**, in luna anterioara (daca este cazul)

c) Pentru interventiile tehnice tarifabile, **Prestatorul** va emite factura separata in baza procesului verbal, acceptat de **Beneficiar**. Aceasta factura va fi achitata de catre **Beneficiar** in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

d) Modalitatile de transmitere a facturii de catre **Prestator** sunt: mail; fax; curier; posta; la sediul prestatorului/beneficiarului.

4.5. Depasirea de catre **Beneficiar** a termenului de plata precizat la **Capitolul IV art. 4.4.**, da dreptul **Prestatorului** de a solicita penalitati de intarziere de 0,15% pe zi din valoarea sumelor facturate si neachitate, incepand cu prima zi de intarziere, precum si neasumarea raspunderii civile de catre **Prestator** in cazul unui incident, pana la achitarea facturii.

4.6. Penalitatile percepute pentru intarzierea platii pot fi inserate in urmatoarea factura fiscala, fie se va emite o factura separata.

4.7. Neplata abonamentului in timp de 60 zile de la data scadenta a facturii atrage dupa sine deconectarea din Dispeceratele **Prestatorului**, aceasta atragand inclusiv neasumarea raspunderii contractuale din partea **Prestatorului**. Deconectarea se va face fara notificare prealabila.

4.8. Dreptul de proprietate asupra echipamentelor instalate conform Anexei 2 apartine **Prestatorului** pana la plata integrala a acestora de catre **Beneficiar**. In situatia in care contravaloarea sistemelor nu este achitata integral de catre **Beneficiar**, conform dispozitiilor prezentului contract (conform art. 4.4), aceasta se obliga sa inapoieze intreg sistemul, nedeteriorat fizic, in stare perfecta de functionare si sa permita accesul **Prestatorului** in obiectiv in vederea recuperarii acestuia. In acest caz, **Beneficiarul** pierde dreptul de restituire a avansului achitat pentru echipamentele in cauza. Avansul incasat va fi considerat ca „taxa manopera de instalare/dezinstalare si materiale auxiliare” ce nu mai pot fi recuperate.

In acest caz se vor emite doua facturi: una de storno la factura initiala de avans si a doua reprezentand „taxa manopera de instalare/dezinstalare si materiale auxiliare” mentionata anterior.

Capitolul V SERVICE, GARANTIE SI POST GARANTIE

5.1 Echipamentele instalate de catre **Prestator**, conform Anexei 2, au termen de garantie 2 (doi) ani de la data procesului verbal de instalare si punere in functiune, daca sunt respectate conditiile privind plata facturilor prevazute la Capitolul IV, art 4.4 si daca nu au fost efectuate interventii neautorizate de catre **Beneficiar** direct sau prin interpusi.



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

Garantia se aplica in cazul defectelor datorate erorilor de fabricatie sau a erorilor de instalare, si se remedieaza la sediul **Prestatorului**.

Pentru a beneficia de garantie, **Beneficiarul** este obligat sa manipuleze, sa depoziteze, sa conserve, sa foloseasca si sa intretina produsele conform prevederilor legale (prin contractarea serviciilor de service/mentenanta) si a instructiunilor date de producator prin documentatiile tehnice.

Prestatorul nu raspunde (garantia nu se aplica) pentru: i) Echipamentele s-au defectat ca urmare a actiunii, manipularii sau interventiei neautorizate a **Beneficiarului**, a nerespectarii de catre Beneficiar a prescriptiilor din documentia tehnica sau a instructiunilor de utilizare; ii) Echipamentele s-au defectat ca urmare a supratensiunii sau a scurt circuitului produs la reseaua de alimentare cu energie electrica; iii) Echipamentele s-au defectat ca urmare a unor situatii de independente de **Beneficiar** (incendii, inundatii, calamitati naturale, forta majora, etc).

In situatia in care **Beneficiarul** contracteaza serviciile de mentenanta cu o terta persoana fizica si/sau juridica nu beneficiaza de garantie intrucat asupra sistemului intervine acea terta persoana (**Prestatorul** neavand control asupra modului de folosinta si reparatie a sistemului de securitate).

In situatia in care **Beneficiarul** pierde garantia pentru sistem ca urmare a prevederilor mai sus mentionate, prestatorul va factura eventualele interventii tehnice corective potrivit tarifelor de la art 5.2 si/sau a devizului din Anexa 2.

5.2 In cazul in care **Beneficiarul**, refuza contractarea serviciilor de mentenanta conform Anexei 6, **Prestatorul va tarifa orice interventie care nu face obiectul garantiei astfel :**

- 24 euro/ora +T.V.A in intervalul orar 08:00-17:00, 26 euro/ora +T.V.A in intervalul orar 17:00-8:00, 28 euro/ora + tva Sambata, Duminica si Sarbatori legale, manopera si 0,9 euro/km + T.V.A- numarul kilometrilor fiind pentru deplasarea dus-intors.

Tariful aferent deplasarii se aplica pentru obiectivele aflate in alte localitati decat cele in care sunt localizate echipele tehnice. Aceste tarife sunt supuse prevederilor contractuale prevazute in articolul 4.4

5.3. In cazul in care, echipa tehnica este solicitata sa intervina (atat de catre **Beneficiar** cat si de catre Dispeceratul **Prestatorului**), dovedindu-se ulterior ca solicitarea a aparut din vina **Beneficiarului**, deplasarea si interventia tehnica se vor tarifa la fel ca in cazul service-ului post-garantie (ex.: lipsa comunicatiei datorate neplatii liniei telefonice de catre Beneficiar). Pentru interventiile tehnice tarifabile se va emite separat factura de catre **Prestator**, in baza procesului verbal de service, care va fi comunicata **Beneficiarului** in conditiile prezentului contract si achitata in conformitate cu prevederile Capitolului IV, art 4.4, lit. d.

5.4 Ulterior verificarii, remedierii sau instalarii de catre **Prestator** a echipamentului, acesta nu va raspunde pentru eventualele prejudicii cauzate de deficiente, defectiuni tehnice, deteriorari, uzura nefireasca datorate din vina **Beneficiarului**.

5.5. In cazul echipamentelor care nu fac deja obiectul garantiei si/sau al unui contract de service/mentenanta, la cererea **Beneficiarului**, **Prestatorul** poate presta servicii de service/mentenanta la aceste echipamente, conform preturilor mentionate in Anexa 6. Odata cu contractarea serviciilor de service/mentenanta **Prestatorul** va executa verificarea echipamentelor instalate in locatia/ile **Beneficiarului**. In cazul in care echipamentele prezinta neconformitati iar **Beneficiarul** refuza remedierea lor, **Prestatorul** nu isi asuma raspunderea contractuala in cazul unor pagube suferite de catre **Beneficiar**.

5.6 **Beneficiarul** este direct raspunzator de functionarea corespunzatoare a echipamentelor si a comunicarii acestora cu Dispeceratul **Prestatorului** in cazul in care doreste executarea serviciilor de service-mentenanta cu o terta persoana juridica (**Prestatorul** fiind astfel in imposibilitatea de a interveni asupra defectiunilor aparute in functionarea echipamentului). Exceptie face doar situatia in care **Prestatorul** preda in custodie echipamentul destinat comunicarii cu Dispeceratul (comunicatorul Gprs) caz in care **Prestatorul** poarta raspunderea functionarii doar a acestui echipament (comunicatorului gprs); predarea in custodie a echipamentului de comunicare (comunicatorul Gprs) presupune totodata interzicerea interventiilor tehnice asupra acestuia de catre alte persoane fizice si/sau juridice.

Capitolul VI OBLIGATIILE PARTILOR

6.1 **Prestatorul** de servicii se obliga:

- a) sa asigure monitorizarea permanenta a sistemului de alarmare la efracție instalat in amplasamentul **Beneficiarului** in conditiile prezentului contract;
- b) sa asigure (in cazul contractarii serviciilor de interventie) in caz de alarma de efracție, panica, sabotaj, panica duress, jaf armat, incendiu, interventia rapida a celor mai apropiate echipaje. Interventia echipajelor **Prestatorului** se va face dupa receptionarea in Dispeceratul ROMANIAN SECURITY SYSTEMS a semnalelor de panica, efracție, sabotaj, panica durres, incendiu, jaf armat; echipajele vor interveni in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@rs-sr.ro

de timpii prevazuti in **Anexa 1** a prezentului contract; obligatia de monitorizare si interventie stabilita in sarcina prestatorului este o obligatie de diligena.

c) sa imobilizeze si sa predea organelor de politie faptuitorii surprinsi in flagrant la obiectivul monitorizat al **Beneficiarului**;

d) sa asigure conservarea probelor care atesta evenimentul deosebit;

e) sa actioneze (in cazul contractarii serviciilor de interventie) cu mijloacele din dotare alaturi de personalul **Beneficiarului** pentru limitarea unui eventual incendiu (in cazul in care semnalul de incendiu a fost receptionat in dispeceratul **Prestatorului**) pana la sosirea echipajelor de pompieri;

f) in cazul unui eveniment, dovedit a fi unul real, sa comunice **Beneficiarului**, informatiile despre acesta, la datele de contact precizate in **Anexa 1**. In cazul in care evenimentul s-a dovedit a fi unul fals **Prestatorul** va semnala, la cererea **Beneficiarului**, evenimentul fals prin Sms sau Email conform tarifelor precizate in **Anexa 4**;

g) in situatia in care s-a produs eveniment de alarmare din greseala utilizatorilor desemnati de catre **Beneficiar**, eveniment neconfirmat oportun de catre acestia, **Prestatorul** va interveni cu echipaje mobile, interventie ce va fi ulterior facturata conform capitolului IV, art. 4.4;

h) sa pastreze confidentialitatea tuturor informatiilor comunicate de catre **Beneficiar**;

i) sa asigure furnizarea, instalarea (in cazul contractarii serviciilor de instalare echipamente) si intretinerea echipamentelor (in cazul contractarii serviciilor de service mentenanta) necesare pentru securizarea si monitorizarea in Dispeceratul **Prestatorului** a obiectivelor **Beneficiarului**, conform **Anexei 2** si **Anexei 6**;

j) sa nu paraseasca locul evenimentului pana la solutionarea acestuia si sa informeze **Beneficiarul** despre eveniment si modul de solutionare. In cazul in care perioada de stationare la obiectiv depaseste 1 (una) ora, fiecare ora suplimentara va fi facturata conform **Anexei 5** atasata prezentului contract;

k) sa furnizeze **Beneficiarului** datele tehnice necesare conectarii in Dispeceratul ROMANIAN SECURITY SYSTEMS, in cazul in care **Beneficiarul** are contractate serviciile de service/mentenanta catre o terta persoana juridica autorizata; in acest caz (conectarea sistemului de securitate la Dispeceratul **Prestatorului** este facuta de o terta persoana desemnata de **Beneficiar**) **Beneficiarul** este direct responsabil de comunicarea si functionarea sistemului de securitate cu Dispeceratul **Prestatorului**;

l) sa respecte prevederile protocolului agreeat de parti conform **Anexei 4** atasata prezentului contract.

6.2 **Beneficiarul** se obliga:

a) sa achite facturile emise de catre **Prestator** in conditiile prezentului contract;

b) prin semnarea acestui contract **Beneficiarul**, isi exprima acordul privind plata contravalorii insumate a abonamentelor aferente lunilor ramase pana la finalizarea contractului (termen prevazut in art. 3.1) in cazul in care rezilieaza/ denunta unilateral contractul inainte de termenul prevazut la art. 3.1.

c) in cazul in care contractul este insotit de **Anexa 3**, **Beneficiarul** se obligă să nu rezilieze sau sa denunte prezentul contract mai devreme de 2 (doi) ani. În situație de exceptie, în cazul in care **Beneficiarul** dorește rezilierea / denuntarea mai devreme de perioada mai sus menționată, acesta este de acord si se obliga ca in termen de maxim 30 de zile de la data rezilierii/ denuntarii sa permita angajatilor **Prestatorului** accesul in locatia unde au fost montate sisteme tehnice, proprietatea **Prestatorului**, care fac obiectul prezentului contract in vederea recuperarii acestora. Recuperarea se va face exclusiv pentru echipamentele lasate de catre **Prestator** in custodie si/sau a echipamentelor care au fost instrainate si nu au fost achitate integral. In cazul in care la fata locului echipa insarcinata cu ridicarea echipamentelor constata ca acestea sunt degradate, distruse sau lipsesc din vina exclusiva a **Beneficiarului**, acesta din urma va achita integral contravaloarea echipamentelor in cauza urmand a se emite factura in acest sens.

d) sa comunice **Prestatorului**, inainte de intrarea in vigoare a contractului, toate informatiile necesare desfasurarii activitatii de monitorizare si interventie, dupa cum urmeaza: schita obiectivului ce urmeaza a fi monitorizat, cu indicarea cailor de acces; adresa si planul de amplasament in zona al obiectivului; numele si numarul de telefon ale persoanelor ce urmeaza a utiliza echipamentele ce pot fi contactate in cazul producerii de evenimente, precum si ordinea de contactare si orice alte modificari privind persoanele de contact si datele acestora; locurile periculoase si cu risc ridicat; cai de acces rapid; chei pentru deblocarea cailor de acces pana la obiectiv (daca este cazul); elementele particulare ale obiectivului (garduri electrificate, caine de paza, paza proprie inarmata, etc.);

e) sa informeze **Prestatorul** de urgenta la cel mai mic indiciu ca echipamentul de transmisie ar fi fost afectat de asa natura incat ar împiedica buna lui functionare;

f) sa permita accesul reprezentantilor **Prestatorului** in obiectiv in vederea vizionarii obiectivului si a cailor de acces;

g) in situatiile specifice ale locatiei **Beneficiarului**, care necesita interventia agentilor ROMANIAN SECURITY SYSTEMS in obiectiv, acesta isi exprima prin prezentul contract acordul, ca agentii de interventie sa aiba acces



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

complet si nemijlocit pentru a inspecta si constata starea obiectivului; totodata, daca obiectivul se regaseste in incinta unei alte cladiri sau intr-o alta postura care nu permite accesul direct, **Beneficiarul** se obliga sa puna la dispozitia agentilor modalitatea de acces catre obiectivul monitorizat. In cazul in care **Beneficiarul** nu asigura cele mai sus mentionate se face direct raspunzator de imposibilitatea echipajelor de interventie de verificarea corespunzatoare a obiectivului si de veridicitatea rezultatului verificarii;

h) sa protejeze si sa asigure integritatea echipamentelor lasate in custodie, proprietatea **Prestatorului**, intrucat orice deteriorare a acestora ar putea conduce la nereceptionarea semnalului in Dispecerat si implicit la neinterventia echipajului la obiectiv. Orice deteriorare a acestor echipamente, dovedita din vina **Beneficiarului**, duce la inlocuirea acestora pe cheltuiala **Beneficiarului**;

i) sa faca, prin apelare telefonica in prealabil la Dispeceratul ROMANIAN SECURITY SYSTEMS, teste periodice de verificare a bunei functionari a echipamentului montat de catre **Prestator**, numite pe scurt "probe de functionare a sistemului", probe care nu necesita interventia ROMANIAN SECURITY SYSTEMS;

j) sa nu genereze si sa nu initieze actiuni conflictuale in urma carora sa solicite interventia ROMANIAN SECURITY SYSTEMS; sa nu solicite interventia ROMANIAN SECURITY SYSTEMS in situatii de violenta domestica sau in conflicte/incidente ivite in cadrul unor evenimente private organizate de catre **Beneficiar** (nunti, botezuri, aniversari si/sau alte petreceri private), caz in care **Prestatorul** va fi exonerat de raspundere in legatura cu respectivul conflict /incident iar **Beneficiarul** va plati interventia;

k) sa comunice **Prestatorului** orice nereguli aparute sau eventuale observatii privind derularea prezentului contract prin dispecerul de serviciu, la urmatorul numar de telefon – 021.9569, precum si in scris, daca este cazul (sau pe adresa de email: office@r-ss.ro);

l) sa informeze **Prestatorul** de eventualele modificari ce se aduc obiectivului ulterior incheierii contractului, cum ar fi: schimbarea destinatiei locatiei contractate, construirea de noi anexe la spatiul initial etc.. Neanuntarea acestor modificari duc la neasumarea raspunderii de catre **Prestator** in cazul unor eventuale pagube suferite de catre **Beneficiar** (amenzi aplicate de politie, efractii prin zone modificate si neprotejate, etc.);

m) sa permita personalului **Prestatorului**, odata cu montarea echipamentului tehnic, aplicarea afiselor autocolante cu mesajul „Obiectiv protejat ROMANIAN SECURITY SYSTEMS”;

n) sa asigure starea de functionare permanenta a cailor de comunicare, proprietate a **Beneficiarului**, atasata sistemului pentru comunicarea cu Dispeceratul. **Prestatorul** va fi exonerat de orice raspundere in cazul nefunctionarii, sabotarii sau distrugerii (ex.: in cazul unui incendiu; nefunctionarea liniei telefonice, etc.) a cailor de comunicare;

o) sa-si instruiasca personalul care utilizeaza echipamentele astfel incat la parasirea obiectivului monitorizat echipamentele sa fie in mod obligatoriu in starea „ARMAT”, in caz contrar **Prestatorul** nu se face vinovat de producerea oricarui prejudiciu adus **Beneficiarului** ca urmare a unui act infractoral;

p) sa anunte, pe toata perioada derularii contractului, in Dispeceratul **Prestatorului**, orice modificare a persoanelor de contact si/sau a numerelor de telefon unde acestea pot fi contactate;

q) sa asigure prin echipamente de securitate adecvate intregul obiectiv monitorizat conform analizei de risc a obiectivului, in caz contrar **Prestatorul** fiind exonerat de orice raspundere in cazul materializarii oricaror riscuri la securitatea fizica a obiectivului in cauza;

r) sa nu patrunda in obiectiv, in situatia in care acesta prezinta urme de fraudă si/sau daune, pana la sosirea autoritatilor competente, evitand astfel compromiterea campului infractoral; in situatia in care **Beneficiarul** nu tine cont de acest aspect se face direct raspunzator in fata autoritatilor si a asiguratorului, **Prestatorul** fiind exonerat de orice raspundere materiala sau de alta natura;

Capitolul VII GARANTII 7.1. Prestatorul garantează pentru despagubirea Beneficiarului in cazul producerii unor pagube (degradari, furturi) in gestiunea Beneficiarului in urmatoarele conditii:

a) pagubele au fost produse exclusiv din cauza neexecutarii sau a executarii necorespunzatoare ori cu intarziere de catre **Prestator** a obligatiilor contractuale si a fost constatata existenta prin procesul verbal de constatare a organelor de Politie si/sau Pompieri, si/sau proces-verbal de constatare a prejudiciilor si de stabilire a despagubirilor incheiat amiabil intre **Prestator** si **Beneficiar**, si/sau hotarare judecatoreasca; In vederea stabilirii circumstantelor producerii incidentului si a prejudiciului se va forma o comisie comuna care va stabili cu buna credinta acestea.

b) In conformitate cu polita de asigurare pe care **Prestatorul** o detine.

7.2. Prestatorul are obligatia de a despagubi pe Beneficiar in situatiile si in conditiile stabilite la punctul 7.1 in limita a 10 abonamente lunare per locatie.



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

7.3. Valorile de despagubire sunt cele de intrare in gestiunea **Beneficiarului** in cazul marfurilor supuse comercializarii si la pretul de piata, care include si uzura fizica si morala a bunului respectiv, pret care este stabilit in urma unei expertize de specialitate.

7.4. Obligatia de despagubire a **Beneficiarului** de catre **Prestator** functioneaza doar in cazurile in care **Beneficiarul** nu a fost despagubit pentru pagubele suferite, in conditiile prezentului articol, de catre un tert (societate de asigurari, cel ce a produs efectiv paguba, etc.).

7.5. In cazul in care **Beneficiarul** este despagubit de catre **Prestator** si ulterior este despagubit si de catre un tert, **Beneficiarul** se obliga sa-i returneze **Prestatorului** despagubirea primita de la acesta.

7.6. In cazul in care echipajele **Prestatorului** intervin in termenul prevazut in prezentul contract, dar paguba a fost deja produsa, cat si in situatia in care echipajele **Prestatorului** sunt impiedicate sa intervina in termenul prevazut in prezentul contract, datorita urmatoarelor situatii: accidente rutiere, urgente medicale privind echipajele, blocaje rutiere datorate trecerii unor coloane oficiale, calamitati naturale sau alte interventii ale organelor statului sau orice alte situatii neprevazute care au consecinte asemanatoare, **Prestatorul** este exonerat de orice raspundere in legatura cu respectivul incident.

7.7 **Prestatorul** nu va fi responsabil de pagubele produse ca urmare a neglijentei angajatilor **Beneficiarului** sau a pagubelor produse de acestia.

Capitolul VIII CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

8.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le detin ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.

8.2. Astfel, partile vor trata ca fiind confidentiale si nu vor dezvalui tertilor sau oferi publicitatii orice date, informatii sau documente pe care le dobandesc una de la cealalta, ca urmare a executarii prezentului contract.

8.3. In cazul nerespectarii clauzei de confidentialitate, partea in culpa va plati daune-interese celeilalte parti.

8.4. Partea in culpa va fi exonerata de raspundere pentru dezvaluirea de informatii referitoare la prezentul contract, in urmatoarele cazuri:

- a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de cealalta parte contractanta;
- b) informatia a fost dezvaluata dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante;
- c) partea a fost obligata in mod legal, in conformitate cu prevederile legale, sa dezvalui informatia.

Capitolul IX INCETAREA CONTRACTULUI

9.1. Prezentul contract încetează pe deplin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, in urmatoarele situatii:

- a) Cand **Beneficiarul** nu achita **Prestatorului**, in conformitate cu prevederile Capitolului IV a prezentului contract, sumele scadente.

9.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract va notifica cealalta parte, cu cel puțin 30 zile înainte de data la care incetarea urmează să-și producă efectele. In cazul nerespectarii termenului de preaviz, partea in culpa datoreaza celeilalte parti despagubiri in cuantumul echivalent al contravalorii contractuale datorate pentru o luna de zile.

- b) La expirarea acestuia daca nu are clauza de prelungire automata

9.3. Prezentul contract poate fi reziliat de catre oricare dintre parti in urmatoarele cazuri:

- a) in cazul in care **Beneficiarul** nu-si indeplineste oricare dintre obligatiile prevazute in prezentul contract, **Prestatorul** poate solicita rezilierea contractului in termen de 5 zile calendaristice de la primirea de catre **Beneficiar** a notificarii **Prestatorului** prin care-l instiinteaza de neindeplinirea obligatiilor pe care le are;
- b) in cazul in care **Prestatorul** nu-si indeplineste sau isi indeplineste in mod defectuos obligatiile contractuale, **Beneficiarul** poate sa solicite rezilierea contractului in termen de 5 zile calendaristice de la primirea de catre **Prestator** a notificarii **Beneficiarului**;

9.4. Oricare dintre parti, poate denunta unilateral contractul de prestari servicii dar nu mai devreme de implinirea termenului prevazut in contract, cu un preaviz de 30 de zile inainte de data denuntarii si numai in situatia respectarii in integralitate a obligatiilor contractuale.

9.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între părțile contractante. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Capitolul X CAUZE EXONERATOARE DE RASPUNDERE



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

10.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege si ale carui consecinte sunt de neinlaturat sau extrem de costisitoare pentru partea care-l invoca. Sunt considerate asemenea evenimente: razboiul, calamitatile naturale, grevele sau alte conflicte intre angajator si angajati, conflictele dintre proprietari si chiriasi, restrictiile legale si orice alt eveniment care este in afara controlului partii care il invoca.

10.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa o notifice si sa o dovedeasca cu acte celeilalte parti, in termen de 5 zile lucratoare de la producerea evenimentului, si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor acesteia.

10.3. Neindeplinirea acestor obligatii duce in mod automat la rezilierea contractului intre parti, incepand cu cea de-a 6-a zi lucratoare, fara notificare prealabila.

10.4. **Prestatorul** nu raspunde in cazul unor furturi sau pagube produse asupra unor bunuri expuse de catre **Beneficiar** imediat langa suprafata vitrata, astfel incat sa-i permita infractorului sa ajunga la acele bunuri fara sa patrunda in interiorul spatiului protejat cu sistem antiefracție.

Capitolul XI NOTIFICĂRI

11.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

11.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

11.3. Dacă notificarea se trimite prin telex, telefax sau email, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată/comunicată.

11.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

11.5 Beneficiarul este de acord cu posibilitatea Prestatorului de a cesiona contractul cu toate drepturile și obligațiile sale către o altă societate din Grupul R.S.S. .

11.6 Cesiunea va interveni efectiv, numai după comunicarea notificării de cesiune de către Prestator.

Capitolul XII LITIGII

12.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.

12.2. In cazul in care nu este posibila solutionarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul prestatorului.

Capitolul XIII CLAUZE SPECIALE

13.1. In privinta **INTERVENTIILOR**, regimul acestora va fi dupa cum urmeaza:

✓ **Beneficiarului** ii sunt asigurate in cadrul abonamentului de monitorizare interventie, lunar, un numar de 2 interventii ale echipajului mobil constand in verificari/ „probe” efectuate de catre Beneficiar **doar** prin intermediul butonului de panica. Pentru orice alta interventie, se va percepe un tariful prevazut la Anexa nr. 1.

✓ Serviciul de interventie intra in vigoare in termen de 24 ore de la conectarea efectiva a sistemului la dispeceratul Prestatorului, asigurandu-se astfel timpul necesar operationalizarii serviciului;

✓ In situatia in care este necesara stationarea echipajului de interventie pentru o perioada mai mare de 1 (una) ora, pentru interventii la evenimente nefondate, datorate utilizarii defectuoase si/sau a defectarii sistemului de alarma (ex.: usi deschise, geamuri deschise, sursa de modificare a temperaturii in incapere, animale de companie lasate in obiectiv fara senzori incorporati si reglati in sistem, etc), se va percepe tariful de stationare conform Anexei 5, aliniatul 2

✓ In situatia in care Beneficiarul a fost anuntat de catre Dispeceratul Prestatorului si nu se deplaseaza la obiectiv sau nu delegea o persoana care sa se deplaseze la obiectiv pentru remedierea situatiei aparute, in cel mai scurt timp, situatie care produce efecte asupra sistemului de alarmare, precum si in situatia in care Beneficiarul afirma ca nu doreste stationarea contra cost, a echipajului de interventie la obiectiv, Prestatorul este absolvit de orice raspundere contractuala cu privire la pagubele produse ca urmare a acestei situatii.

13.2 In cazul in care **Beneficiarul** nu este de acord cu configuratia optima a sistemelor, asa cum a fost recomandata de catre **Prestator**, situatie ce va fi mentionata in Anexa 2 a prezentului contract, **Beneficiarul** isi asuma toate riscurile



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

privind producerea unor eventuale pagube datorate nesecurizării tuturor zonelor aferente obiectivelor, făcându-se direct răspunzător de aceasta.

13.3. Prestatorul nu se face responsabil pentru eventualele disfuncționalități ale rețelelor de comunicații.

13.4. În cazul în care **Beneficiarul** aduce spațiului monitorizat de **Prestator**, una sau mai multe modificări, fără anunțarea **Prestatorului**, atunci acesta este răspunzător de eventuale pagube produse datorită nesecurizării spațiului în urma acestora.

Capitolul XIV DISPOZIȚII FINALE

14.1. Modificarea prezentului contract se face prin act adițional încheiat între părțile contractante. Orice modificare a datelor de contact din preambulul contractului, se va aduce la cunoștință celeilalte părți în termen de maxim 24 ore.

14.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Dispozițiile prezentului contract intra în vigoare în termen de 24 ore de la data conectării efective în Dispeceratul ROMANIAN SECURITY SYSTEMS a sistemelor instalate Beneficiarului.

14.4 Anexele privind serviciile contractate, parte integrantă din prezentul contract sunt: ☒ „Anexa 1 – Servicii de monitorizare și intervenție”; ☐ „Anexa 2 – Servicii de proiectare și instalare echipamente de securitate”; ☐ „Anexa 3 – Servicii de instalare și predare în custodie a echipamentelor de securitate”; ☐ „Anexa 4 - Protocolul acordat de părți privind serviciile de Monitorizare și Intervenție”; ☒ „Anexa 5 – Servicii de patrulare/ staționare”; ☒ „Anexa 6 – Servicii de Service/Mentenanță” și ☒ clauzele GDPR Anexele 7, 8, 9 și Apendice 1 la Anexa 9.

14.5. Prezentul contract a fost încheiat astăzi 10.07.2024, în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Prestator
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L.

Administrator
Octavian Prodan

Beneficiar
SOCIETATE COMERCIALA
CUI: 45503576
SMARTFLIX
AL. RAMNUL VALCEI
BUCURESTI - ROMANIA



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; București Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel: 021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

Anexele contractului

ANEXA 1 la Contractul Cadru de prestari servicii nr.
SERVICII DE MONITORIZARE SI INTERVENTIE

Tabel 1- Obiective ce fac obiectul contractului - date generale

Nr crt	Denumire obiectiv	Servicii	Account	Localitate	Judet	Adresa obiectiv	Timpi zi/noapte	Tariff luna(fara TVA)	Tarif Interv suplim(fara TVA)	Persoana decizie	Email	Telefon
1	S.C. SMARTFLIX S.R.L.	MI		Rm. Valcea,	Valcea	Str. General Magheru, nr. 16, bl. H, parter	7/5 min.	610,5 lei	35 lei	George Florin Popa	george.popa@cash-pot.ro	0744663797
2												
3												
4												
5												

Tabel 2- Obiective ce fac obiectul contractului - date particulare

Nr crt	Denumire obiectiv	Reper obiectiv	Orar functionare	Tip centrala	Societate service tehnic	Cod instal	Evenimente monitorizate			Paza umana
							Panica	Efracție	Incendiu	Medicale
1	S.C. SMARTFLIX S.R.L.						da	da	da	nu
2										
3										
4										
5										

(continuare Tabel 2)

Prestator
Romanian Security Systems SRL
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS
BUCUREȘTI, ROMANIA

Beneficiar,

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS
BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

ANEXA 2 la Contractul Cadru de prestari servicii nr.
SERVICIU DE INSTALARE SISTEME DE SECURITATE

Echipamentele din devizul estimativ alaturat vor fi montate la localitatile Beneficiarului:

Locatii: 1. _____; Locatia 2. _____; Locatia 3. _____; 4. _____

Nr. Crt	Denumire echipament	U.M	Pret Unitar	Cant. locatia 1	Cant. locatia 2	Cant. locatia 3	Cant. locatia 4	Cant. locatia 5	Pret Total locatia 1	Pret Total locatia 2	Pret Total locatia 3	Pret Total locatia 4	Pret Total locatia 5
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
26	Proiect Tehnic								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL				0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SPECIFICATII:

- Preturile din tabel sunt exprimate in RON si nu contin TVA; De asemenea ele includ manopera de instalare
- Costul total facturabil al sistemului de securitate instalat la localitatile de mai sus este dat de procesul verbal de instalare intocmit dupa finalizarea lucrarilor si acceptat de Beneficiar;
- In cazul in care defectiunile nu pot fi remediate la fata locului, decizia pentru trimiterea acestora la laboratoarele Prestatorului apartine acestuia
- Echipamente/zone recomandate de Prestator pentru securizare si refuzate de Beneficiar: _____

Prestator
Romanian Security Systems S.R.L.
Nume, Prenume

Beneficiar
Nume, Prenume



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS
O.R.C. J4018813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

ANEXA 3 la Contractul Cadru de prestari servicii nr.
SERVICII DE INSTALARE SI PREDARE IN CUSTODIE A SISTEMELOR DE SECURITATE

Echipamente din devizul estimativ alaturat vor fi montate si predate in custodie la locatiile Beneficiarului:

Locatii: 1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____; 5. _____														
Nr. Crt	Denumire echipament	U.M	Pret Unitar	Cant locatia 1	Cant locatia 2	Cant locatia 3	Cant locatia 4	Cant locatia 5	Pret Total locatia 1	Pret Total locatia 2	Pret Total locatia 3	Pret Total locatia 4	Pret Total locatia 5	Descriere echipament (cod produs)
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL GENERAL				0					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Nota:

- In cazul defectarii oricarui echipament din devizul de mai sus, dovedita a fi din cauza Beneficiarului, acesta va suporta costurile de reparatie si/sau inlocuire la preturile din deviz;
- In cazul reparatiilor care nu fac obiectul garantiei, Beneficiarul va achita pretul reparatiilor conform art. 5.2 al prezentului contract;
- In situatia de exceptie a rezilierii/ denuntarii unilaterale premature a prezentului contract (perioada de minim 2 ani in cazul contractarii serviciilor de predare in custodie conform art. 6.2 pct. b), Beneficiarul se obliga sa achite o taxa de deinstalare a sistemului de securitate din devizul de mai sus echivalenta cu 30% din totalul general al devizului;
- Preturile din devizul de mai sus sunt exprimate in lei si nu contin T.V.A.
- In cazul in care defectiunile nu pot fi remediate la fata locului, decizia pentru trimiterea acestora la laboratoarele Prestatorului apartine acestuia, cu acordul personalului imputernicit de catre Beneficiar.

Prestator
Romanian Security Systems SRL
 Nume, Prenume

Beneficiar
 Nume, Prenume



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
 tel:021-264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro



ANEXA 4 la Contractul Cadru de prestari servicii nr.
PROTOCOLUL AGREAT DE PARTI PRIVIND SERVICIILE DE MONITORIZARE INTERVENTIE

OBIECTIV/E: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

OPTIUNE	Implementat	PRET	Utilizatori
Sms armare	☐ Da ☐ Nu	7.5 lei/luna/ utilizator	
Sms dezarmare	☐ Da ☐ Nu	7.5 lei/luna/ utilizator	
Sms dezarmare in afara programului	☐ Da ☐ Nu	7.5 lei/luna/ utilizator	
Sms nearmare sistem la ora stabilita	☐ Da ☐ Nu	7.5 lei/luna/ utilizator	
Sms alarme false	☐ Da ☐ Nu	7.5 lei/luna/ utilizator	
Sms baterie descarcata	☐ Da ☐ Nu	7.5 lei/luna/ utilizator	
Sms cadere tensiune 220v	☐ Da ☐ Nu	7.5 lei/luna/ utilizator	
Sms probleme tehnice sistem	☐ Da ☐ Nu	7.5 lei/luna/ utilizator	
Mail desfasurator evenimente	☐ Da ☐ Nu		
Mail armare	☐ Da ☐ Nu		
Mail dezarmare	☐ Da ☐ Nu		
Mail dezarmare in afara programului	☐ Da ☐ Nu		
Mail nearmare sistem la ora stabilita	☐ Da ☐ Nu		
Mail alarme false	☐ Da ☐ Nu		
Mail baterie descarcata	☐ Da ☐ Nu		
Mail cadere tensiune 220v	☐ Da ☐ Nu		
Mail probleme tehnice sistem	☐ Da ☐ Nu		
Mail optiune 1: _____	☐ Da ☐ Nu		
Mail optiune 2: _____	☐ Da ☐ Nu		
Mail optiune 3: _____	☐ Da ☐ Nu		
Alte optiuni 1: _____	☐ Da ☐ Nu	7.5 lei/luna/utilizator	
Alte optiuni 2: _____	☐ Da ☐ Nu	7.5 lei/luna/utilizator	
Alte optiuni 3: _____	☐ Da ☐ Nu	7.5 lei/luna/utilizator	
TOTAL		/ luna	

- Au fost preluate cheile de acces (tag interfon) de catre reprezentantii Romanian Security Systems : ☐ Da ☐ Nu. Motiv preluare/preluare : _____
Cine a preluat: _____ : Cine preda: _____ : Data preluare: _____
- Contact agenti para (dacă e cazul, ex.: obiectiv situat in complex comercial) _____ : Se contacteaza agentul de paza in caz de eveniment ☐ Da ☐ Nu. Agentul de paza asigura accesul in localie (dacă e cazul) ☐ Da ☐ Nu. Obiectivul: _____
- _____
- _____

Prestator
Romanian Security Systems SRL

Beneficiar

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.L. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-s-s.ro



ANEXA 5 la Contractul Cadru de prestari servicii nr. /
SERVICIILE DE PATRULARE SI/SAU STATIONARE

A. Servicii de Patrulare si/sau Stationare:

1. Servicii de patrulare definite (sunt servicii care se desfasoara cu caracter recursiv)

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Account	Adresa	Frecventa patrulari/24h	Intervalul orar	Tarif Ab.Lunar	Observatii
1							
2							
3							
4							
5							

- Modalitatea de confirmare a patrularii se face prin:

- ☐ Tabele centralizatoare semnate de Beneficiar sau persoane desemnate de catre acesta; Persona desemnata: _____; Tel: _____
- ☐ Rapoarte gps livrate lunar la adresa de mail: _____
- ☐ Prin sistem card patrol; Beneficiarul doreste instalarea unui Kit card patrol in valoare de 300 euro: ☐ Da ☐ Nu

- Modificarea oricaror detalii de la pct A.1. se face cu minim 24 de ore inainte implementarii lor;
- In caz de incident operativ grav constat la obiectiv cu ocazia patrularii agentul de interventie va anunta dispeceratul care, la randul lui, anunta Beneficiarul si cu acordul acestuia serviciul 112; echipajul de interventie va stationa la obiectiv pana la sosirea Beneficiarului si a organelor abilitate ale statului, conservand campul infractoral
- In acest caz Serviciile de Stationare se factureaza cu _____ / ora; de mentionat ca prima ora este inclusa in serviciile de patrulare

2. Servicii de patrulare si/sau stationare la solicitare (sunt servicii care se doresc ocazional la cererea Beneficiarului):

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Account	Adresa	Frecventa patrulari/24h	Intervalul orar	Tarif /patrulare (fara TVA)	Tarif stationare/ora (fara TVA)	Observatii
1	S.C. SMARTFLIX S.R.L.		Rm. Valcea, Str. General Magheru, nr. 16, bl. H, parter, jud. Valcea			53 lei	65 lei	
2								
3								
4								
5								

- Modalitatea de confirmare a patrularii si/sau a stationarii se face prin:

- ☐ X Intocmire fisa de eveniment
- ☐ Rapoarte gps livrate lunar la adresa de mail: _____
- Stationarea la obiectiv se face: ☒ Cu deplasarea la alte alarme a echipajului de interventie ☐ Fara deplasarea echipajului la alte alarme a echipajului de interventie



**ANEXA 6 la Contractul Cadru de prestări servicii nr.
SERVICII DE SERVICE/ MENTENANTA PERIODICA**

Prestatorul va executa servicii de service mentenanta ale sistemelor de securitate instalate in localitate Beneficiarului in urmatoarele conditii:

1. Componenta sistemului de securitate preluat in mentenanta:

Locatie: 1.; 2.; 3.				
Nr crt	Denumire echipament	Locatia	Model/tip	Cant
1			Stare de functionare	Observatii/ propuneri
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Specificatii:

- Interventii preventive (mentenanta) se executa cu frecventa: ☐ Lunar ☐ Trimestrial ☒ Semestrial
- **Tariful pentru serviciile de mentenanta este de 77 lei/luna fara TVA;**
- Prestatorul are obligatia sa predica Beneficiarului Registrul jurnal al Lucrarilor tehnice iar Beneficiarul are obligatia sa-l pastreze astfel incat el sa poata fi completat cu fiecare ocazie prilejuita de reparatii si/sau mentenanta ale sistemului de securitate;
- Interventii tehnice corective (altfel decat cele de mentenanta) se fac in baza cererii scrise a Beneficiarului;
- Interventii tehnice corective se factureaza in baza procesul verbal, acceptat de Beneficiar, conform art. 5.2 al prezentului contract;
- Piese de schimb folosite cu ocazia lucrarilor de mentenanta si/sau a interventiilor corective se factureaza in baza procesului verbal acceptat de catre Beneficiar conform art. 4.4 lit d a prezentului contract

Prestator, 30
Romanian Security Systems
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL
BUCURESTI - ROMANIA



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS
O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.373.30.99; e-mail: office@r-s.s.ro

2. Lucrari ce se vor executa in cadrul lucrarilor de mentenanta (preventive)

Subsistem de televiziune in circuit inchis:

- a) verificarea functionarii camerelor TV, reglarea claritatii imaginii;
- b) verificarea functionarii celor doua blocuri de alimentare, atat in prezenta tensiunii electrice din reseaua 220V, cat si functionare pe acumulatori;
- c) verificarea programelor pentru multiplexorul video (daca este cazul);
- d) verificarea programelor pentru videorecorderul timpelapse (daca este cazul);
- e) probe functionale pentru multiplexor si videorecorder (daca este cazul);
- f) curatarea capetelor video ale videorecorderului (daca este cazul);
- g) verificarea functionarii DVR-ului.
- h) _____

Subsistemul de alarmare la efracie:

- a) verificarea tensiunilor de alimentare;
- b) verificarea modului de incarcare a acumulatorilor cat si a tensiunii acestora;
- c) verificarea detectoarelor de prezenta prin simularea de alarma;
- d) simularea de alarme utilizandu-se butoane de agresiune;
- e) verificarea modului de operare de la panoul de efracie;
- f) verificarea functionarii in situatia caderii alimentarii din reseaua de 220V;
- g) verificarea functionarii comunicarii cu dispeceratul pe linie telefonica(GSM).
- h) _____

Subsistemul de control al accesului:

- a) verificarea functionarii fiecarei usi cu acces controlat;
- b) verificarea tensiunii de alimentare;
- c) verificarea modului de incarcare a acumulatorului;
- d) verificare bufferului de evenimente (daca e cazul)
- e) _____

Subsistemul de semnalizare al incendiilor:

- a) verificarea tensiunilor de alimentare
- b) verificarea fiecarei detector fum;
- c) verificarea declansarii alarmei de la butoane;
- d) diagnosticarea dispozitivelor defecte sau uzate
- e) _____

Beneficiar,

Beneficiar
SMARTEX
SOCIETATE A COMERCIAL
SRL
BUCURESTI - ROMANIA

**ANEXA NR 7 LA CONTRACTUL
DE PRESTARI SERVICII NR.**

CONVENTIE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

ART. I PARTILE CONTRACTANTE

Au hotarat de comun acord completarea CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR. cu obligatii ale partilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si apararii impotriva incendiilor.

Art.1 - In conformitate cu Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificată și completată cu H.G. nr. 955/2010 și H.G. nr. 1242/2011, și Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006, Ordinul nr. 712/2005 modificat și completat prin Ordinul nr. 786/2005 privind aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență și a Ordinului nr. 163/2007 privind Normele generale de apărare împotriva incendiilor, părțile contractante au următoarele obligații:

A. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI:

1. să stabilească și să supravegheze organizarea activităților prestate astfel încât solicitările impuse de specificul muncii și relațiile psiho-sociale să corespundă capacităților fiziologice și psihologice ale personalului propriu;
2. să asigure și să răspundă de informarea și instruirea personalului propriu în domeniul securității și sănătății în muncă și domeniul situațiilor de urgență, pentru cele trei faze de instruire, introducivă generală, instruirea la locul de muncă și instruirea periodică, cât și consemnarea instruirilor în fișele individuale de instruire;
3. să asigure înlocuirea lucrătorilor care încalcă prevederile de securitate și sănătate în muncă și de apărare împotriva incendiilor comunicate de către BENEFICIAR;
4. să efectueze instruirea personalului propriu cu privire la modul de comportare în cazul unui pericol grav și iminent;
5. să asigure desfășurarea serviciilor contractate numai de personal a cărui aptitudine pentru muncă este certificată de medicul de medicina muncii conform legislației în vigoare și care, în urma examenului medical și, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;
6. să ia în considerare capacitățile personalului propriu în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă și situațiile de urgență, atunci când le încredințează sarcini;
7. să ia măsuri corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat și specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit și și-au însușit instrucțiunile adecvate;
8. să asigure personalului propriu echipament individual de protecție corespunzător riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la care pot fi expuși pe durata desfășurării serviciilor contractate;
9. să oblige personalul propriu să mențină ordinea și curățenia la locurile de muncă și spațiile în care își desfășoară activitatea;
10. să evalueze nivelul de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate;
11. să informeze personalul propriu cu privire la riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională care nu pot fi evitate;
12. să asigure protecția socială a personalului propriu prin aplicarea prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale;
13. să stabilească măsurile tehnice și organizatorice pentru combaterea riscurilor evaluate;
14. să asigure în cazul producerii accidentelor de muncă suferite de personalul propriu, luarea tuturor măsurilor ce se impun în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, pe perioada executării contractului de prestări servicii (comunicare, cercetare și înregistrare);
15. să asigure pentru personalul propriu luarea tuturor măsurilor ce se impun în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 (comunicare, cercetare și înregistrare), în cazul producerii accidentelor de muncă de traseu (pe traseul normal și în timpul normal de deplasare de la domiciliu la serviciu), precum și accidentelor de circulație, pe perioada executării contractului de prestări servicii;
16. să raporteze și să înregistreze accidentele de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 și Legii nr. 346/2002, eventualele neînțelegeri dintre părți rezultate în urma cercetării accidentelor vor fi arbitrate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
17. accidentele de muncă de traseu (pe traseul normal și în timpul normal de deplasare de la domiciliu la serviciu), precum și accidentele de circulație suferite de personalul propriu se înregistrează de către acesta, conform prevederilor legale;
18. să furnizeze BENEFICIARULUI sau inspectorilor de muncă toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea unor evenimente;



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.L. RO 438/1862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;

tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

19. să desemneze persoane calificate, la solicitarea inspectorului de muncă, care să facă parte din comisia de cercetare a accidentelor de muncă suferite de personalul BENEFCIARULUI sau la cercetarea evenimentelor;
20. să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident de muncă, suferit de personalul propriu sau de personalul BENEFCIARULUI în afara de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente, ori ar periclita viața accidentaților și a altor persoane;
21. să respecte toate celelalte prevederi legale care vizează securitatea și sănătatea în muncă și apărarea împotriva incendiilor;
22. să se asigure ca fiecare lucrător să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
23. să evite pentru personalul propriu orice activitate neconformă cu destinația spațiului de lucru sau acțiuni contrare ordinii și liniștii publice, precum și normelor de conviețuire socială;
24. să respecte toate reglementările privind accesul și activitățile în diferite zone precum și normele specifice de ordine interioară din spațiile BENEFCIARULUI;
25. în cazul unor situații de urgență precum: incendiu, atacuri, amenințări cu bombă, sau situații de urgență precum calamități naturale (inundații, cutremur), se obligă să urmeze în orice situație instrucțiunile specifice acestor situații, regulile pentru situații excepționale și regulile de evacuare stabilite de BENEFCIARULUI, după caz;
26. să verifice dacă personalul propriu cunoaște și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
27. să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locurile de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;
28. să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, în cazul producerii unor situații de urgență precum:
29. incendiu, atacuri, amenințări cu bombă etc., în spațiile aparținând BENEFCIARULUI;
30. SĂ RESPECTE ÎN ORICE ÎMPREJURARE NORMELE DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR ȘI SĂ NU PRIMEJDUIASCĂ, PRIN DECIZIILE ȘI FAPTELE LOR, VIAȚA ȘI BUNURILE;
31. are responsabilitatea și suportă integral pagubele produse de incendii datorită nerespectării de către personalul propriu a prevederilor referitoare la apărarea împotriva incendiilor și interdicția privind fumatul în locurile nepermise;
- 32.

B. OBLIGAȚIILE BENEFCIARULUI:

1. să elaboreze instrucțiunile cu caracter general în problemele specifice unității cel puțin „instrucțiunile” Prestatorului (șefi de formații de lucru, șefi de echipă etc.) aceștia fiind obligați să execute, la rândul lor, instrucțiunile introductiv general, pe specificul unității Beneficiarului, personalului din subordine (cu înregistrarea lui conform prevederilor Legii Sănătății și Securității Muncii nr. 319/2006 și a Normelor Metodologice de aplicare a acestuia);
2. să pună la dispoziție regulamentul propriu de organizare și funcționare;
3. să răspundă de conducerea și organizarea activității personalului propriu;
4. să pună la dispoziție evaluarea nivelului de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate ale personalului propriu;
5. să participe în comisia de cercetare a accidentelor cu incapacitate temporară de muncă.

C. OBLIGAȚIILE COMUNE ALE PĂRȚILOR

1. să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea și sănătatea în muncă și normelor PSI-SU, luând în considerare natura activităților;
2. să își coordoneze acțiunile și să se informeze reciproc în vederea protecției personalului propriu și prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităților;
3. să desfășoare activitățile în așa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât personalului propriu, cât și a celorlalte persoane participante la procesul de muncă;
4. să coopereze, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuror sau cerințe dispuse de către autorități, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
5. să supravegheze și să stabilească răspunderile personalului propriu fiecare parte contractantă separat;
6. au obligația de a nu modifica starea de fapt în condițiile producerii unor evenimente, accidente de muncă, și împrejurările care au condus la producerea accidentului, cu excepția cazurilor când menținerea acestora ar conduce la alte accidente, ar periclita viața accidentaților sau securitatea unității;
7. au obligația să anunțe organele abilitate prin lege în cazul producerii unor evenimente (accidente umane, tehnice, incendii, explozii, etc), precum: Inspectoratul Teritorial de Muncă, Brigada de pompieri, Parchet, Poliția, etc și să ia măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt;
8. părțile stabilesc persoanele responsabile pentru îndeplinirea și respectarea clauzelor prezentului act adițional;
9. în cazul producerii unor evenimente se intervine în comun pentru acordarea primului ajutor victimelor și anunțarea unității sanitare;
10. în cazul producerii unui început de incendiu se va interveni prompt cu mijloacele tehnice de primă intervenție din dotare și pentru evacuarea personalului și a bunurilor.

D. ACCIDENTELE DE MUNCĂ



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862, București Sectorul 2, Bdu Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-s-s.ro

1. În cazul apariției unor accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale în timpul executării lucrărilor ce fac obiectul CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR., cercetarea cauzelor și împrejurimilor în care s-au produs acestea se face în conformitate cu legislația în vigoare.
2. Comunicarea, înregistrarea și raportarea accidentelor se vor face conform Legii nr. 319/2006, după cum urmează:
3. Accidentul de muncă se înregistrează de către BENEFICIAR, când victima accidentului este salariat al BENEFICIARULUI.
4. Accidentul de muncă se înregistrează de către PRESTATOR, când victima accidentului este salariat al PRESTATORULUI.
5. Întocmirea dosarului de cercetare se va face de către persoana juridică al cărui angajat este accidentatul, urmând ca stabilirea împrejurimilor și cauzelor care au dus la producerea acestora, reglementările legale încălcate și răspunderile, precum și măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare se vor stabili de comun acord între BENEFICIARUL de servicii și PRESTATORUL de servicii.

Art. 2 - Prezentul act adițional completează corespunzător și nu modifică celelalte prevederi ale contractului de prestari servicii de securitate mai sus menționat, face parte integrantă din acesta și intră în vigoare începând cu data de 20.06.2024

Art. 3 - Această convenție nu este limitativă, PRESTATORUL de servicii fiind obligat să respecte legislația pe linie de securitate și sănătate în muncă, ISCIR, situații de urgență și Protecția mediului în vigoare.

Art. 4 - Prezentă convenție face parte integrantă din CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII NR., conține (.....) pagini și s-a întocmit în două exemplare, câte una pentru fiecare parte.

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL



ADMINISTRATOR

S.C. WET BUJORENI S.R.L.

ADMINISTRATOR



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel: 021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

**ANEXA 8 la Contractul Cadru de prestari servicii nr. din
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Operatorul de date, ROMANIAN SECURITY SYSTEMS S.R.L. (RSS), având sediul în București, Bulevardul Dimitrie Pompeiu Nr. 10A, Conect 1, Modul IV, Etaj 3, Sector 2, cod de identificare fiscală RO4381862, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/18813/1993, ("RSS", "noi").

1. Datele cu Caracter Personal prelucrate, scopul prelucrării și temeiurile de prelucrare

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Prezentă secțiune descrie scopurile și temeiurile legale pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

1.1. Contractul cadru de prestări servicii de securitate

Pentru semnarea și punerea în aplicare a contractului cadru de prestări servicii de securitate dintre RSS și dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră / compania pe care o reprezentați, vom prelucra numele, prenumele, funcția, adresa de serviciu, adresa de e-mail, numărul de telefon. Aceste date cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră sau de la angajatorul dumneavoastră / compania pe care o reprezentați. Puteți refuza să ne furnizați aceste date, dar în această situație este posibil să nu puteți beneficia dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră / compania pe care o reprezentați de anumite servicii specifice raportului contractual dintre părți sau, mai mult, poate duce la situația de a împiedica punerea în aplicare a contractului cadru de prestări servicii de securitate.

Temeiul legal de prelucrare constă în încheierea și executarea unui contract dintre RSS și dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră / compania pe care o reprezentați sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract.

Datele cu caracter personal colectate în vederea semnării și punerii în aplicare a contractelor comerciale vor fi păstrate 3 ani de la încheierea relației contractuale cu dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră / companiei pe care o reprezentați.

1.2. Comunicări comerciale

RSS trimite comunicări comerciale partenerilor de afaceri, caz în care prelucram următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, funcția, adresa de serviciu, adresa de e-mail, numărul de telefon. Aceste date cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră sau de la angajatorul dumneavoastră / compania pe care o reprezentați și sunt necesare pentru trimiterea mesajelor comerciale cu privire la serviciile și promoțiile noastre.

Puteți refuza să ne furnizați aceste date sau puteți refuza să primiți comunicări comerciale din partea noastră printr-un răspuns (reply) la mesajul comercial sau prin trimiterea unui e-mail la adresa gdpr@r-ss.ro, dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră / compania pe care o reprezentați de anumite servicii specifice raportului contractual dintre părți. Temeiul legal de prelucrare constă în încheierea și executarea unui contract dintre RSS și dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră / compania pe care o reprezentați, sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract.

1.3. Transmiterea facturilor/informarilor de plată:

În momentul în care emitem factură sau informări de plată în baza contractului cadru de prestări servicii de securitate dintre RSS și dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră / compania pe care o reprezentați, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: numele, prenumele, funcția, adresa de e-mail și numărul de telefon. Aceste date cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră sau de la angajatorul dumneavoastră / compania pe care o reprezentați și sunt necesare pentru transmiterea facturilor/informarilor de plată emise de RSS. Puteți refuza prelucrarea acestor date, dar în această situație nu vom putea transmite factura fiscală sau informările de plată emisă în baza contractului dintre părți și se poate ajunge la situația de a împiedica punerea în aplicare a contractului cadru de prestări servicii de securitate.

Temeiul legal de prelucrare constă în executarea contractului dintre părți, respectiv în îndeplinirea obligațiilor legale referitoare facturare/plata serviciilor.

Datele cu caracter personal colectate în vederea emiterii și transmiterii facturilor fiscale vor fi păstrate 3 ani de la încheierea relației contractuale cu dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră / companiei pe care o reprezentați.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime și susținerea oricăror cereri în fața organelor judiciare sau a oricăror altor autorități publice, în baza intereselor noastre legitime de a ne apăra drepturile sau interesele, ori de a susține preferințele rezultate sau aliate în strânsă legătură cu încheierea sau executarea contractului încheiat cu dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră / compania pe care o reprezentați.



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; București Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

2. Durata de prelucrare

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal este precizată în secțiunile din Cap. 1. Datele cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării și temeiurile de prelucrare, în anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru în conformitate cu cerințele legale, de reglementare, fiscale sau contabile ori pentru soluționarea unor posibile litigii cu privire la tranzațiile efectuate în executarea contractului.

3. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la datele cu caracter personal, criptarea sau pseudonimizarea acestora, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta întotdeauna eficiența măsurilor de securitate implementate, și prin urmare, nu putem garanta în orice moment securitatea datelor, mai ales în situațiile în care intervine factorul uman.

4. Drepturile tale cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi, precum și informații privind specificul prelucrării.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la ștergere: Aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, cu condiția să fie respectate cerințele legale aplicabile.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, aveți dreptul la furnizarea datelor cu caracter personal și la dreptul de a le transmite altui operator.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm datele cu caracter personal pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, suntem îndreptățiți să prelucram în continuare datele cu caracter personal.

Dreptul de a vă adresa cu plângere autorității de supraveghere: Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în legătură cu orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Detalii contact pentru Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Bd-ul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România; e-mail: anspdc@dataprotection.ro.

5. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau la implementarea acesteia, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Romanian Security Systems SRL la adresa de email gdpr@r-ss.ro.



Prestator
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL

Beneficiar



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro



ANEXA 9 la Contractul Cadru de prestari servicii nr. din
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezentul Acord privind Protectia Datelor cu Caracter Personal ("Acordul") este parte integranta a contractului de prestari servicii de securitate intre Prestator si Beneficiar, denumite in continuare, in mod colectiv, Partile si, in mod individual, Parte.

Avand in vedere ca Partile prelucreaza date cu caracter personal in calitate de operator partile au hotarat de comun acord incheierea prezentului Acord, parte integranta din contractul de prestari servicii de securitate, pentru a raspunde obligatiilor privind protectia datelor cu caracter personal impuse de legislatia aplicabila.

Termenii folositi in acest Acord vor avea sensurile din prezentul Acord. Termenii cu majuscule care nu sunt definiti altfel in prezentul vor avea sensul atribuit acestora in Contract.

1. Definitii

In acest Acord, urmatoii termeni vor avea sensurile indicate mai jos, iar termenii analogi vor fi interpretati in consecinta:

Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referințe la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Persoana vizată inseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, astfel cum sunt menționate în Apendice 1;

Prelucrare inseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Operator inseamnă persoana fizică sau juridică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Persoană imputernicită de operator inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Încălcarea securității datelor cu caracter personal inseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

RGPD inseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Legislația aplicabilă inseamnă Legea nr. 190 din 31/07/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, RGPD, orice lege care implementează RGPD sau reglementează protecția datelor cu caracter personal în România, precum și orice ghidun sau codun de practică statutare emise de autoritățile competente;

Autoritate de supraveghere inseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul articolului 51 din RDGP, precum și orice altă autoritate de reglementare responsabilă cu aducerea la îndeplinire a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, în România Autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România; e-mail: ansdpdp@dataprotection.ro).

Servicii inseamnă serviciile furnizate de părți în executarea Contractului.



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, B-dul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-s.s.ro

2. Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

- 2.1 Partile vor respecta în legătură cu prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului dintre acestea și în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal Legislația aplicabilă menționată la pct. 1.
- 2.2 RSS va prelucra date cu caracter personal, în vederea prestării serviciilor de securitate video contractate în prezentul contract, numai în scopurile menționate în Apendice 1.

3. Drepturile Persoanelor Vizate

- 3.1 Dreptul de acces la datele prelucrate;
- 3.2 Dreptul la rectificarea;
- 3.3 Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat");
- 3.4 Dreptul la restricționarea prelucrării;
- 3.5 Dreptul la portabilitatea datelor;
- 3.6 Dreptul de opoziție;
- 3.7 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă (ANSPDCP, cu sediul în Bd. Ghe. Magheru, nr. 28-30, sector 1, municipiul București)

4. Securitatea prelucrărilor

- 4.1 Având în vedere stadiul tehnicii, costurile implementării, tipul, aria de aplicabilitate, contextul și scopurile prelucrării, riscul, gravitatea variabile pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul de date va implementa măsuri tehnice și organizatorice potrivite pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător respectului risc, incluzând dar, fără limitare la:
 - a) pseudonimizarea și/sau criptarea datelor cu caracter personal;
 - b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
 - c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal relevante și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
 - d) un proces pentru testări, evaluări și aprecieri periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării;
 - e) prevenirea obținerii accesului persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal;
 - f) garantarea faptului că datele cu caracter personal sunt protejate împotriva distrugerii sau pierderii accidentale;
 - g) setarea tehnica a sistemelor de monitorizare electronică astfel încât datele cu caracter personal să nu fie prelucrate pe o durată mai mare de 30 de zile.

5. Dispoziții finale

- 5.1 Partile la acest Acord se supun prin prezentul alegeții jurisdicției stipulate în Contract în ceea ce privește orice dispute sau pretenții de orice tip care reies din acest Acord, inclusiv dispute privind existența, valabilitatea sau încetarea sa, precum și consecințele nulității sale.
- 5.2 În ceea ce privește obiectul acestui Acord, în cazul discrepanțelor dintre prevederile acestui Acord și oricare alte acorduri între parti, inclusiv Contract, prevederile acestui Acord vor prevala.
- 5.3 În cazul în care obligațiile Partilor vor trebui modificate ca urmare a unor schimbări intervenite la nivelul Legislației aplicabile sau ca urmare a emiterii de către Comisia Europeană sau de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a unor decizii sau a altor acte emise în sau pentru aplicarea RGPD, Partile se obliga să modifice acest Acord în mod corespunzător, prin încheierea unui act adițional.
- 5.4 În cazul în care vreo prevedere a acestui Acord este nula sau inaplicabilă, atunci celelalte prevederi ale acestui Acord vor rămâne valabile și în vigoare. Prevederea nula și inaplicabilă (i) fie va fi modificată după cum este necesar pentru a asigura valabilitatea și aplicabilitatea sa, păstrând în același timp intențiile partilor pe cât posibil sau, dacă acest lucru nu este posibil, (ii) fie va fi interpretată ca și cum partea nula sau inaplicabilă nu ar fi fost niciodată continuată de aceasta.
- 5.5 Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării sale și încetează la cea mai târzie dintre următoarele date (i) data încetării Contractului sau (ii) data încetării ultimelor servicii de securitate prestate în temeiului Contractului.

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, acest Acord este încheiat la data de _____.

Prestator

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL

Beneficiar



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-s-s.ro



APENDICE 1 la ANEXA 9 la Contractul Cadru de prestari servicii nr. din
 DETALII REFERIToare LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate
 - a) de pârți, în calitate de operatori, pentru executarea contractului:
 - Nume și prenume, funcție, date de contact (număr de telefon și/sau adresa email)
 - b) de către Romanian Security Systems SRL (RSS), în calitate de operator, în legătură cu prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului
 - Imaginea, numele și prenume, număr de telefon și/sau adresa de email.
2. Categoriile de Persoane Vizate a caror date cu caracter personal sunt prelucrate
 - Angajați, reprezentanți și/sau persoane de contact ale operatorului
 - Subcontractanți sau furnizori ai operatorului, dacă este cazul;
 - Oricare persoane care sunt surprinse de camerele video, incluzând neîmbrățișat angajații operatorului/imputerniciții, persoanele care vizitează/tranzițează spațiile/sedilele operatorului, persoanele care sunt surprinse de camerele video instalate de operator/imputerniciți la instrucțiunile operatorului, în spațiul public, fără însă a fi înțeles în spațiile/sedilele operatorului.
3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal :
 - Realizarea serviciilor de securitate cuprinse în prezentul contract;
 - Completarea fișelor de intervenție/alte documente în conformitate cu dispozițiile prezentului contract și cu legislația în vigoare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
 - Monitorizarea video a sediliilor/spațiilor operatorului în conformitate cu dispozițiile prezentului contract și cu legislația în vigoare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
4. Durata și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemelor de monitorizare video (imagini) vor fi prelucrate pe o durată de maxim 30 de zile, în conformitate cu legislația aplicabilă. În măsura în care este strict necesar imaginile vor fi stocate o perioadă mai mare de timp dar nu mai mult de 3 luni. Dacă aceste date sunt necesare în cadrul derulării unei proceduri penale sau judecătorești acestea sunt păstrate până la finalizarea acestor proceduri, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Toate celelalte date cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata executării contractului, precum și ulterior pe durata prescripției legale.

Temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt următoarele:

 - art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 - art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv, "prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului". Operatorul este obligat să raporteze organelor de urmărire și cercetare penală persoanele care au intrat prin efracție sau au realizat furturi sau tentative de furt, și care au fost descoperite de echipajele de paza și/sau intervenție art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, respectiv "prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmările de operator sau de o parte terță [...]". Interesele legitime ale operatorului în legătura cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentului Acord constau în necesitatea de a asigura protecția persoanelor, precum și a spațiilor/bunurilor.
5. Operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal:
 - Colectare: nume și prenume, funcție, detalii de contact, imagini video;
 - Organizare: nume și prenume, funcție, detalii de contact, imagini video;
 - Structurare: nume și prenume, funcție, detalii de contact, imagini video;
 - Stocare: nume și prenume, funcție, detalii de contact, imagini video;
 - Modificare: funcție, detalii de contact;
 - Consultare/ vizualizare: nume și prenume, funcție, detalii de contact, imagini video;



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381882; Bucuresti Sectorul 2, Bdu Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
 tel:021 264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro

- Utilizare: (trimitere de comunicari, facturi, informatii sold/facturi neachitate trecute de scadenta prin sms, alte documente necesare indeplinirii serviciilor contractate) nume si prenume, functie, detalii de contact, imagini video;
- Divulgare: (prin transmitere catre parteneri contractuali) nume si prenume, functie, detalii de contact;
- Stergere/distrugere: nume si prenume, functie, detalii de contact, imagini video.



Prestator

ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL

Beneficiar



ROMANIAN SECURITY SYSTEMS

O.R.C. J40/18813/1993; C.U.I. RO 4381862; Bucuresti Sectorul 2, Bdul Dimitrie Pompei nr.10A, Conect 1, etaj 3, camera 3;
tel:021.264.00.00; fax: 021.313.30.99; e-mail: office@r-ss.ro